

Số: 129/QC-DTN

Kiên Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẦU GIÁ

1. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá.

Tài sản kê biên để thi hành án của ông Nguyễn Khắc Huy Địa chỉ: Ấp Cây Huệ, xã Hòa An, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, cụ thể:

- Quyền sử dụng đất, diện tích kê biên là 5.000 m² đất (Nằm trong tổng diện tích 11.492m² đất trồng lúa), thuộc thửa đất số 330, tờ bản đồ số 22, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0749936 (Số vào sổ cấp GCN QSDĐ số: A 031602 QSDĐ/GR) do Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng cấp ngày 21/4/1995 cho Nguyễn Văn Truyền đứng tên, để thừa kế cho ông Nguyễn Khắc Huy ngày 15/01/2021. Tài sản tọa lạc tại: Ấp Hòa An, xã Hòa Hưng (Nay là ấp Cây Huệ, xã Hòa An), huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

- Nội dung chi tiết, chất lượng, số lượng theo Chứng thư thẩm định giá số 167/2024/9792-PD-CTTĐG ngày 16/01/2025 của Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông.

Lưu ý:

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân (nếu có), người có nghĩa vụ nộp là Chủ tài sản.

- Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm nộp các chi phí, thuế (Lệ phí trước bạ, lệ phí công chứng và các khoản phí, lệ phí khác...) để làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định của Nhà nước.

- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

- Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá (theo khoản 5, Điều 101 - Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014).

- Người trúng đấu giá sẽ được cơ quan thi hành án dân sự giao theo hiện trạng thực tế của tài sản và tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu và sử dụng theo quy định pháp luật.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Xem tài sản trong giờ hành chính, trong 03 ngày làm việc kể từ ngày 26/3/2025 đến hết ngày 28/3/2025.

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Công ty đầu giá hợp danh Dũng Trung Nam – Chi nhánh Kiên Giang, Cơ quan Thi hành án dân sự có tài sản đấu giá hoặc tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 25/02/2025 và kết thúc lúc 17 giờ 00 phút, ngày 31/3/2025.

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Dững Trung Nam – Chi nhánh Kiên Giang; Địa chỉ: Căn 45 - Lô P22, Đường 3/2, Khu đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

- Giá khởi điểm: 550.000.000 VND (Năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (phí tham gia đấu giá): 200.000 đồng/hồ sơ. (Thực hiện theo Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài Chính).

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 25/02/2025 và kết thúc hết ngày 31/3/2025.

Người tham gia đấu giá chỉ được coi là đã nộp tiền đặt trước nếu Công ty nhận được thông báo bằng tin nhắn của ngân hàng (thông báo có) thông báo tiền đặt trước của người tham gia đấu giá đã được chuyển vào tài khoản của Công ty.

Khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, nếu người nộp tiền đặt trước trúng đấu giá và được chuyển cho người có tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp người nộp tiền đặt trước không trúng đấu giá, người tham gia đấu giá không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá do có thay đổi về giá khởi điểm, chất lượng tài sản, thời gian tổ chức phiên đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá đã niêm yết thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được trả lại cho người nộp trong giờ hành chính trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

* Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 25/02/2025 và kết thúc lúc 17 giờ 00 phút, ngày 31/3/2025.

* Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Dững Trung Nam – Chi nhánh Kiên Giang; Địa chỉ: Căn 45 - Lô P22, Đường 3/2, Khu đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng có đủ điều kiện theo luật định, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản) và các nội dung khác theo Thông báo niêm yết đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá được niêm yết tại Công ty.

- Khách hàng phải trực tiếp xem tài sản đấu giá theo thời gian đã thông báo công khai. Khách hàng không xem tài sản theo lịch đã thông báo công khai thì được xem như đồng ý với hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá.

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Bắt đầu từ lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03/4/2025.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam – Chi nhánh Kiên Giang; Địa chỉ: Căn 45 - Lô P22, Đường 3/2, Khu đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

9. Người được tham gia đấu giá

Tất cả các tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, chấp nhận giá khởi điểm, có đầy đủ hồ sơ, tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định được tham gia đấu giá.

Mỗi tổ chức, cá nhân, chỉ được nộp một bộ hồ sơ tham gia đấu giá.

Người đăng ký tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham gia đấu giá.

Một người tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản. Những người tham gia đấu giá cùng một tài sản không được ủy quyền cho nhau ghi Phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước hoặc tham gia buổi công bố giá. Trường hợp ủy quyền vi phạm quy định tại Điều này thì văn bản ủy quyền bị coi là không hợp lệ và người được ủy quyền không được tham gia phiên đấu giá.

Kết quả xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá được Công ty thông báo bằng tin nhắn điện thoại, qua zalo hoặc viber chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá hoặc công bố giá. Người tham gia đấu giá đủ điều kiện được tham gia phiên đấu giá. Người tham gia đấu giá không đủ điều kiện không được tham gia phiên đấu giá.

10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.

1. Người tham gia đấu giá, cá nhân, tổ chức khác bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau đây (theo khoản 5 điều 9 Luật Đấu giá tài sản).

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;”.

d) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước (theo khoản 6, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản).

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

11. Bước giá; giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ.

a. Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu là 5.000.000 đồng.

b. Giá trả hợp lệ: Người tham gia đấu giá trả giá, giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả.

c. Giá trả không hợp lệ: Là giá trả trái với quy định tại điểm b, mục thứ 11 của Quy chế cuộc đấu giá này.

12. Thời hạn thanh toán: Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm (Theo khoản 12, Điều 1 Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/03/2020).

13. Thời hạn bàn giao tài sản: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan (theo khoản 7, Điều 1 Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024).

14. Điều khoản thi hành.

Quy chế cuộc đấu giá này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho tài sản đấu giá nêu trên. Quy chế cuộc đấu giá này áp dụng đối với người tham gia đấu giá, đấu giá viên và nhân viên Công ty ./.

Nơi nhận:

- Chi cục THADS huyện Giồng Riềng (để niêm yết);
- Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam (để niêm yết);
- Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam – CNKG (để niêm yết);
- UBND xã, phường, thị trấn nơi có tài sản đấu giá (để niêm yết);
- Nơi tổ chức cuộc đấu giá tài sản (để niêm yết);
- Đăng Công Đấu giá tài sản quốc gia (2 lần).
- Đăng công khai trên báo in hoặc báo hình (2 lần)
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Hồ Thanh Nhân